

1500326-36.2022.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram
Comarca: Capão Bonito
Foro: Foro de Capão Bonito
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... para apuração do delito de tráfico de entorpecentes e, durante o ato, localizou um projétil intacto no armário do réu, que assumiu a propriedade da munição. Acrescentou que não foi encontrado armamento no local.

Interrogado, o acusado disse que encontrou o projétil no lixão e o levou para sua casa, mesmo sabendo da ilicitude de seu comportamento.

Com efeito, a partir do ...

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO
Processo nº:1500326-36.2022.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1500326-36.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

EUDE DE FREITAS FERNANDES, CPF 461.374.378-84

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de EUDE DE FREITAS FERNANDES, qualificado nos autos, por suposta incursão na figura típica descrita no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

A inicial afirma que o acusado, no dia 27 de abril de 2022, período da manhã, na rua Ataliba Mendes, n.º 27, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca, possuía e mantinha sob sua guarda munição de arma de fogo, consistente em 01 (um) cartucho calibre .45 ACP, marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior ou dependência de sua residência.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fls. 68). O réu foi citado (fls. 87) e apresentou resposta à acusação (fls. 74/75).

Na instrução, foi ouvida uma testemunha. Na sequência, o acusado foi interrogado. Encerrada a fase probatória, foram apresentadas alegações finais orais, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, ao passo que a defesa requereu a absolvição pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente

pleiteou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, dentre outros benefícios penais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 04/05), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06/07), pelo Laudo Pericial (fls. 15/16), e pela prova oral coligida na fase inquisitiva e em juízo.

A autoria é certa e precisa.

O Policial Civil Tabira Rolim, ouvido em juízo, relatou que cumpriu mandado de busca e apreensão para apuração do delito de tráfico de entorpecentes e, durante o ato, localizou um projétil intacto no armário do réu, que assumiu a propriedade da munição. Acrescentou que não foi encontrado armamento no local.

Interrogado, o acusado disse que encontrou o projétil no lixão e o levou para sua casa, mesmo sabendo da ilicitude de seu comportamento.

Com efeito, a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão, evidenciou-se que o acusado mantinha sob guarda, em sua residência, munição de arma de fogo, consistente em 01 (um) cartucho calibre .45 ACP, marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eficaz ao disparo (cf. laudo pericial de fls. 99/104), de modo a incidir na conduta prevista no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003.

Como cediço, o crime em questão é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença de arma de fogo para tipificá-lo. Ademais, o bem jurídico protegido na espécie transcende os interesses privados, a fim de resguardar a harmonia da coletividade. A propósito, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Ag.Reg. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 146.081 MT, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 10/11/2017).

Assim, não há que se falar em atipicidade material da conduta ou aplicação de princípio da insignificância.

Além disso, as circunstâncias do caso concreto evidenciam o alto grau de reprovabilidade da conduta e a significativa periculosidade social da ação, afastando-se a incidência do princípio da insignificância, pelos seguintes motivos: a) o projétil foi encontrado durante o cumprimento de busca e apreensão para apuração do tráfico de entorpecentes, b) junto à munição, na mesma residência, foi localizada quantia em dinheiro fracionada em moedas e notas diversas, bem como maconha (fls. 34/35 – autos nº 1500246-72.2022); e c) no mesmo local já fora encontrada uma espingarda, marca Rossi, calibre 32, de propriedade do acusado (consoante os autos nº 1500608-45.2020.8.26.0123, desta Comarca).

Por fim, anoto que embora o Decreto nº 9.847/19 preveja a extinção da punibilidade àquele que, de boa-fé, procede na entrega espontânea de arma de fogo e/ou munição à Autoridade Policial, tal presunção restringe-se, tão-somente, àquele que procura e entrega espontaneamente sua arma ou munição à Polícia Federal, não

abrangendo quem a mantiver ilegalmente em sua posse ou propriedade, como no caso dos autos.

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, à mingua de dados desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes capazes de influir na pena, nos termos da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena mínima do delito, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do citado diploma legislativo.

Face à primariedade do acusado, fixo o regime prisional aberto, com fulcro no art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR EUDE DE FREITAS FERNANDES, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, por incursão na conduta típica do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Com fulcro no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, para entidades a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena de multa imposta. As penas substitutivas terão o mesmo prazo de duração da sanção corporal substituída, observado o disposto no artigo 46, § 4º do Código Penal.

O acusado poderá apelar em liberdade, diante da pena substitutiva aplicada e porque respondeu ao processo nesta condição.

Arbitro os honorários do advogado nomeado no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Determino o encaminhamento da munição apreendida nestes autos para destruição pelo Comando do Exército, caso essa providência ainda não tenha sido tomada.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

P.I.C.

Capão Bonito, 20 de julho de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA